

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาย ประเสริฐ แสง สุรจันทรวงศ์  
เทศบาล ตำบล หัวหิน

โจทก์  
จำเลย

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 4

นายกเทศมนตรีเป็นเจ้านักงานท้องถิ่นเป็นคนละบุคคลกันกับเทศบาลซึ่งเป็นนิติบุคคล การที่ปลัดเทศบาลในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากนายกเทศมนตรีจำเลย ให้โจทก์รื้อถอนอาคาร จึงเป็นคำสั่งของเจ้านักงานท้องถิ่นมิใช่ของจำเลยแม้คำสั่งจะประทับตราของจำเลยและออกจากสำนักงานของจำเลย ก็หาทำให้คำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งของจำเลยไม่ ดังนี้ จำเลยจึงมิใช่ผู้ที่ได้แย่งสิทธิของโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 1945 ตำบลหนองนา อำเภอ  
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำเลยเป็นนิติบุคคล มีนายกเทศมนตรีเป็นผู้มีอำนาจ  
กระทำการแทน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2532 จำเลยโดยนายทวิ ธรรมอดิตัย ปลัด  
เทศบาลตำบลหัวหิน มีคำสั่งที่ ปข 5305/1445 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42  
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ให้โจทก์รื้อถอนอาคาร  
ขนาดกว้าง 3.30 เมตร ยาว 5.50 เมตร สูงประมาณ 1.80 เมตร เนื่องจากผิดพระ  
ราชบัญญัติผังเมืองรวม ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 59 (พ.ศ. 2531) เพราะบริเวณดัง  
กล่าวเป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอันเป็นคำ  
สั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ นายทวิ ธรรมอดิตัย มิใช่เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้มี

อำนาจออกคำสั่งให้รื้อถอนอาคารตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง และมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเป็นเพียงปะรำทำด้วยไม้ไผ่ชั้นเดียว มีใช้อาคาร เป็นของนายน้อย เปรมสุข สร้างขึ้นเพื่อใช้นอนเฝ้าปลาชั่วคราว และที่ดินบริเวณดังกล่าวมีใช้ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการ รักษาคุณภาพและสิ่งแวดล้อมในเขตสีเขียวอ่อน แต่เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางในเขตสีส้ม สามารถปลูกสร้างได้โดยมิต้องรับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น วันที่ 6 กรกฎาคม 2532 โจทก์ยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ต่อมาวันที่ 24 สิงหาคม 2532 ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในฐานะประธานกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีหนังสือถึงโจทก์ว่า อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น การที่จำเลยมีคำสั่งและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีความเห็นตามคำสั่งของจำเลย เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการละเมิดสิทธิโจทก์ทำให้โจทก์เสียหายขอให้พิพากษาเพิกถอนคำสั่งที่ ปช 5305/1445 วันที่ 8 มิถุนายน 2532 เรื่อง คำสั่งให้รื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง (กรณีการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร กระทำโดยไม่ได้รับอนุญาต)

จำเลยให้การว่า คำสั่งของจำเลยชอบด้วยกฎหมาย เพราะนายทวี ธรรมอดิศัย ปลัดเทศบาล รับมอบอำนาจจากนายจิระ พงษ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวหิน ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ให้มีอำนาจออกคำสั่งให้รื้อถอนอาคารตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวได้ สิ่งปลูกสร้างที่โจทก์อ้างเป็นอาคารตามกฎหมาย ไม่เข้าข่ายกเว้นของกฎหมายที่จะทำการปลูกสร้างได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาต ประกอบกับสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวปลูกอยู่ในเขตพื้นที่สีเขียวอ่อน ซึ่งเป็นที่โล่งเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 59 (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ผังเมืองรวมชุมชนหัวหินโจทก์ยินยอมให้นายน้อย เปรมสุข เป็นผู้ปลูกสร้างอาคารจึงต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

ศาลชั้นต้นสั่งดื้อปยานโจทก์จำเลย แล้ววินิจฉัยว่า การสั่งให้รื้อถอนอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่จะออกคำสั่ง การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น คือ นายทวี ธรรมอดิษฐ์ ปลัดเทศบาลหัวหิน มีคำสั่งให้โจทก์รื้อถอนอาคารรายนี้ จึงไม่ใช่คำสั่งของจำเลย จำเลยมิใช่ผู้โต้แย้งสิทธิของโจทก์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลย พิพากษายกฟ้อง (คำอุทธรณ์ยอมให้เป็นพับ)

## โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน คำอุทธรณ์ยอมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

## โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีคงมีปัญหาตามฎีกาของโจทก์เพียงข้อเดียวว่า จำเลยได้โต้แย้งสิทธิของโจทก์ อันทำให้โจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยหรือไม่ ในปัญหาดังกล่าว ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามมาตรา 21, 22, 23 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเท่านั้นที่จะมีอำนาจอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร บุคคลอื่นหาอำนาจดังกล่าวไม่ และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ก็ไม่มีบทบัญญัติให้เทศบาลซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการออกคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารแต่อย่างใด สำหรับ "เจ้าพนักงานท้องถิ่น" นั้น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 4 หมายความว่า (1) นายกเทศมนตรี สำหรับในเขตเทศบาล ฯลฯ ซึ่งในคดีนี้ย่อมหมายถึงบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีของจำเลย มิใช่จำเลยซึ่งเป็นคนละบุคคลกัน ฉะนั้นการที่นายทวี ธรรมอดิษฐ์ ปลัดเทศบาลของจำเลยในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากนายกเทศมนตรีของจำเลยออกคำสั่งที่ ปข 5305/1445 ลงวันที่ 8

มิถุนายน 2532 ให้โจทก์รื้อถอนอาคาร จึงเป็นคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิใช่คำสั่งของจำเลย แม้คำสั่งจะประทับตราของจำเลยและออกจากสำนักงานของจำเลยก็หาทำให้คำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งของจำเลยไม่ จำเลยจึงมิใช่ผู้โต้แย้งสิทธิของโจทก์ โจทก์ย่อมไม่มีอำนาจฟ้องจำเลย"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(สวิน อักษรายุธ-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ |
| <u>แผนก</u>                 |                            |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                            |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>            |